

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736/2538 นายสมพร บุตรศิริ กับพวก โจทก์
พ้นตำรวจโทอุดม ลาภทวี กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในการวินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือไม่จะต้องพิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งได้อาศัยมูลความผิดในทางอาญา

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ทำการปิดบังยักย้ายทรัพย์สินมรดก อันเป็นเหตุให้จำเลยถูก
 กำจัดมิให้รับมรดกตามกฎหมาย ซึ่งมีได้อาศัยมูลคดีอันเกิดจากการกระทำความผิด
 อาญาของจำเลย ที่โจทก์เคยฟ้องจำเลยในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจด
 ข้อความอันเป็นเท็จ จึงมิใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 46

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ทำการปิดบังยักย้ายทรัพย์สินมรดก อันเป็นเหตุให้จำเลยถูก
 กำจัดมิให้รับมรดกตามกฎหมาย ซึ่งมีได้อาศัยมูลคดีอันเกิดจากการกระทำความผิด
 อาญาของจำเลย ที่โจทก์เคยฟ้องจำเลยในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจด
 ข้อความอันเป็นเท็จ จึงมิใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 46

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สนัด หมายถึงสัตว์-อากร อัฐกุล)

ศาลแพ่ง - นายประณม ชื่นภิรมย์

ศาลอุทธรณ์ - นางอรพินท์ เศรษฐมานิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------